

学生A、B及びCは、次の【事例】について後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から④までの()内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、Xの依頼を受け、同人又はその知人が不特定又は多数の者に見せるであろうことを知りながら、わいせつフィルムをXに貸したところ、Xは、更にYの依頼を受けて同人に同フィルムを貸し、Yがこれを映写して不特定かつ多数の者に観覧させた。

【会話】

A. 私は、従犯を幫助する行為は、正犯の実行を容易にすることに変わりはないので、これを処罰することも可能と考える。甲の行為は、① (a. Xを幫助した行為・b. Yを幫助した行為) として処罰できると考える。

B. 私は、甲の行為を「従犯の幫助」として可罰性を認めるA君の考え方には反対だ。まず、処罰価値については、刑法第63条は、従犯を刑の② (c. 必要的減輕事由・d. 任意的減輕事由) としていることから、従犯は正犯より処罰価値が乏しいとする趣旨と考えられ、そのような者に対する幫助は正犯に対する幫助と同等の処罰価値を有するものとはいえない。次に、条文の解釈としても、「正犯を幫助した者は、従犯とする。」と定める刑法第62条第1項の文言からは、「従犯を幫助した者」は「従犯」に当たるとはいえない。さらに、刑法は、第62条第2項において、③ (e. 従犯の教唆・f. 教唆犯の幫助) を処罰する旨規定しながら、「従犯の幫助」について規定していないから、これを処罰しない趣旨とみるべきだと思う。

A. C君は、甲の行為についてどう考えるのか。

C. 本件事例については、別の観点から考えるべきだと思う。私は、甲には、④ (g. Xのわいせつ物陳列罪幫助に対する従犯・h. Yのわいせつ物陳列罪に対する従犯) の成立を認めることができると考える。同様の事例について、最高裁判所はそのような判断を示している。

1. ①a ②d ③f ④g
2. ①a ②c ③e ④h
3. ①a ②c ③f ④h
4. ①b ②c ③f ④h
5. ①b ②d ③e ④g

No165	間接幫助	正答率
H21-12	正 解 2	57%

() には順に、① = a、② = c、③ = e、④ = h、と入り、したがって、正解は肢2となる。

① a

Bの第1発言についてみると、「私は、甲の行為を『従犯の幫助』として可罰性を認めるA君の考え方には反対だ。」としていることから、Aは、甲の行為を「従犯の幫助」として処罰できるとする見解に立っていることが分かる。したがって、Aは、わいせつ物陳列罪の従犯であるXを幫助した行為として、甲の行為を処罰できるとする考え方を採っており、①にはaが入る。

② c

63条は、「従犯の刑は、正犯の刑を減輕する。」として、従犯を刑の必要的減輕事由としている。したがって、②にはcが入る。

③ e

62条2項は、「従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。」として、従犯の教唆を処罰する旨規定している。したがって、③にはeが入る。

④ h

最決昭44.7.17(百選I86事件)。Cの発言をみると、自己の見解を述べた後、「同様の事例について、最高裁判所はそのような判断を示している」として、最高裁判所と同様の立場に立っている。この点、判例は、「被告人が、Aまたはその得意先の者において不特定の多数人に観覧せしめるであろうことを知りながら、本件の猥せつ映画フィルムを右Aに貸与し、Aからその得意先であるBに右フィルムが貸与され、Bにおいてこれを映写し十数名の者に観覧させて公然陳列するに至ったという本件事案につき、被告人は正犯たるBの犯行を間接に幫助したものとして、従犯の成立を認めた原判決の判断は相当である」としている。この判例は、被告人がわいせつ映画フィルムをAに貸与したという行為によって、わいせつ物陳列罪の正犯たるBに対する従犯の成立を認めたものである。よって、Cは、本事例において、甲にはわいせつ物陳列罪の正犯たるYに対する従犯の成立を認める考え方に立っている。したがって、④にはhが入る。